Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 473/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moh Quraish Fauzie Aljufrie;
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 14 Oktober 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Mampang prapatan XV No. 94 RT.08 RW.005 Kel Duren Tiga Kec Pancoran jakarta selatan atau jalan datuk ibrahim no. 39 rt.07 Rw.04 kel. balekambang kec kramat jati jakarta timur ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Moh Quraish Fauzie Aljufrie ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 1902 sampai dengan tanggal 7 Juni 1902
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023

Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukumnya Hadi Kurnia, SH Advokat pada Pos Bantuan Hukum LKBH UPN VETERAN JAKARTA berkedudukan di Jl. RS Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan berdasarkan Penetapan tanggal 13 September 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 473/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL tanggal 28 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 473/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL tanggal 28 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MOH QURAISH FAUZIE ALJUFRIE** bersalah melakukan tindak pidana ***"****tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri****"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **MOH QURAISH FAUZIE ALJUFRIE** selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 4,3500 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 3,9300 gram Berat netto seluruhnya 8,2800 gram *(sisa hasil lab berat netto seluruhnya 7,6600 gram)* dan 1 (satu) unit handphone Iphone warna hitam nomor 087880525152. **Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar menjatuhkan hukuman yang eringan-ringannya terhadap Terdakwa yang didasari untuk memperbaiki perilaku Terdakwa dan menjadi pelajaran bagi Terdakwa agar tidak mengulangi kesalahannya atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya agar memberikan vonis seringan-ringannya dari tuntutan yang ada terhadap terdakwa ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

D A K W A A N :

PERTAMA

Bahwa terdakwa **MOH QURAISH FAUZIE ALJUFRIE,** pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 22.30 Wib atau setidak tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat dirumah yang beralamat di Jalan Datuk Ibrahim No.39 Rt.007 Rw.004 Kel. Balekambang Kec. Kramat Jati Jakarta Timur atau setidak-tidaknya disuatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, ***tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebegai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 22.30 Wib, saat terdakwa MOH QURAISH FAUZIE ALJUFRIE sedang berada di rumah yang beralamat di Jalan Datuk Ibrahim No.39 Rt.007 Rw.004 Kel. Balekambang Kec. Kramat Jati Jakarta Timur didatangi oleh beberapa anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi RIFKI STIYADI, SH bersama dengan saksi RAHADIAN SATRIA WIBAWA yang sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat kalau didaerah tersebut sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba lalu saat dilakukan penggeledahan badan serta rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering berupa narkotika jenis ganja dengan berat netto 4,3500 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering berupa narkotika jenis ganja dengan berat netto 3,9300 gram dan 1 (satu) unit handphone Iphone berikut simcardnya yang sebelumnya tergeletak diatas lantai kamar rumah terdakwa.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis ganja dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri, namun sebelum narkotika jenis ganja habis dikonsumsi terdakwa sudah ditangkap oleh petugas Kepolisian.
- Bahwa terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa narkotika jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 8,2800 gram tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan kegiatan atau pekerjaan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No.LAB:2196/NNF/2023, pada tanggal 15 Juni 2023 dapat disimpulkan bahwa :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4,3500 gram, diberi nomor barang bukti 2576/2023/NF.
2. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 3,9300 gram, diberi nomor barang bukti 2577/2023/NF.

Berat netto seluruhnya 8,2800 gram yang disita dan diakui milik terdakwa tersebut adalah benar Ganja yang mengandung THC (Tetra Hydro Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, *(sisa hasil lab berat netto seluruhnya 7,6600 gram)*.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **MOH QURAISH FAUZIE ALJUFRIE,** pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar jam 23.00 wib atau setidak tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat dirumah yang beralamat di Jalan Datuk Ibrahim No.39 Rt.007 Rw.004 Kel. Balekambang Kec. Kramat Jati Jakarta Timur atau setidak-tidaknya disuatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Selatan berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, ***tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebegai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar jam 23.00 wib, terdakwa MOH QURAISH FAUZIE ALJUFRIE terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis ganja di dalam rumah yang beralamat di Perum Tanah Baru Blok B No.52 Rt.002 Rw.008 Kel. Tanah Baru Kec. Kota Bogor Utara Kota Bogor dengan cara narkotika jenis ganja terdakwa linting lalu ujungnya terdakwa bakar dan dihisap seperti orang merokok hingga lintingan tersebut habis dan setelah mengkonsumsi narkotika jenis ganja yang terdakwa rasakan adalah menjadi lebih rileks.
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 22.30 Wib, saat terdakwa sedang berada di rumah didatangi oleh beberapa anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi RIFKI STIYADI, SH bersama dengan saksi RAHADIAN SATRIA WIBAWA yang sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat kalau didaerah tersebut sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba lalu saat dilakukan penggeledahan badan serta rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering berupa narkotika jenis ganja dengan berat netto 4,3500 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering berupa narkotika jenis ganja dengan berat netto 3,9300 gram dan 1 (satu) unit handphone Iphone berikut simcardnya yang sebelumnya tergeletak diatas lantai kamar rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa narkotika jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 8,2800 gram tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan kegiatan atau pekerjaan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : SKPN/19/VII/2023/SiDokkes, tanggal 06 Juli 2023 menyimpulkan pada pemeriksaan Urine Fisik an. MOH QURAISH FAUZIE ALJUFRIE ***Tidak ditemukan*** hasil tanda-tanda penyalahgunaan narkoba.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Rehabilitasi Nomor : R/454/VII/Ka/Pb.06.01/2023/BNNK, tanggal 06 Juli 2023 dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Jakarta Selatan dan berdasarkan hasil pemeriksaan assessmen medis atas nama MOH QURAISH FAUZIE ALJUFRIE merupakan penyalahguna kanabinoida (Ganja) dengan tingkat ketergantungan ringan dan pola penggunaan rekreasional dan berdasarkan hasil pemeriksaan asesmen hukum hingga saat Asesmen terpadu ini dilaksanakan yang bersangkutan tidak ditemukan indikasi keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap narkotika sekalipun barang bukti narkotika yang ditemukan melebihi gramatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.04 Tahun 2010 oleh sebab itu terdakwa MOH QURAISH FAUZIE ALJUFRIE direkomendasikan untuk tetap ditahan di dalam Lapas, Rutan, atau Cabang Rutan namun selama penahanan dapat dilakukan upaya pengobatan dan perawatan dalam rangka rehabilitasi terhadap penyalahgunaan zat yang bersangkutan.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No.LAB:2196/NNF/2023, pada tanggal 15 Juni 2023 dapat disimpulkan bahwa :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4,3500 gram, diberi nomor barang bukti 2576/2023/NF.
2. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 3,9300 gram, diberi nomor barang bukti 2577/2023/NF.

Berat netto seluruhnya 8,2800 gram yang disita dan diakui milik terdakwa tersebut adalah benar Ganja yang mengandung THC (Tetra Hydro Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, *(sisa hasil lab berat netto seluruhnya 7,6600 gram)*.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **127 Ayat (1) huruf a** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Saksi **RIFKI STIYADI, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar.
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 22.30 Wib bertempat dirumah yang beralamat di Jalan Datuk Ibrahim No.39 Rt.007 Rw.004 Kel. Balekambang Kec. Kramat Jati Jakarta Timur karena telah menyalahgunakan narkotika jenis ganja bagi diri senidiri.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 mei 2023 sekira pukul 22.30 Wib, saat terdakwa MOH QURAISH FAUZIE ALJUFRIE sedang berada di rumah yang beralamat di Jalan datuk Ibrahim No.39 Rt.007 Rw.004 Kel. Balekambang Kec. Kramat Jati Jakarta Timur didatangi oleh beberapa anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi RIFKI STIYADI, SH bersama dengan saksi RAHADIAN SATRIA WIBAWA yang sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat kalau didaerah tersebut sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba lalu saat dilakukan penggeledahan badan serta rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering berupa narkotika jenis ganja dengan berat netto 4,3500 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering berupa narkotika jenis ganja dengan berat netto 3,9300 gram dan 1 (satu) unit handphone Iphone berikut simcardnya yang sebelumnya tergeletak diatas lantai kamar rumah terdakwa, dan terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja dengan cara membeli seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari sdr. ICHLAS (DPO), dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis ganja pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar jam 23.00 wib, terdakwa MOH QURAISH FAUZIE ALJUFRIE bertempat di dalam rumah yang beralamat di Perum Tanah Baru Blok B No.52 Rt.002 Rw.008 Kel. Tanah Baru Kec. Kota Bogor Utara Kota Bogor dengan cara narkotika jenis ganja terdakwa linting lalu ujungnya terdakwa bakar dan dihisap seperti orang merokok hingga lintingan tersebut habis dan setelah mengkonsumsi narkotika jenis ganja yang terdakwa rasakan adalah menjadi lebih rileks
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa narkotika jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 8,2800 gram tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan kegiatan atau pekerjaan terdakwa sehari-hari.

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi **RAHADIAN SATRIA WIBAWA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar.

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 22.30 Wib bertempat dirumah yang beralamat di Jalan Datuk Ibrahim No.39 Rt.007 Rw.004 Kel. Balekambang Kec. Kramat Jati Jakarta Timur karena telah menyalahgunakan narkotika jenis ganja bagi diri senidiri.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 mei 2023 sekira pukul 22.30 Wib, saat terdakwa MOH QURAISH FAUZIE ALJUFRIE sedang berada di rumah yang beralamat di Jalan datuk Ibrahim No.39 Rt.007 Rw.004 Kel. Balekambang Kec. Kramat Jati Jakarta Timur didatangi oleh beberapa anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi RIFKI STIYADI, SH bersama dengan saksi RAHADIAN SATRIA WIBAWA yang sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat kalau didaerah tersebut sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba lalu saat dilakukan penggeledahan badan serta rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering berupa narkotika jenis ganja dengan berat netto 4,3500 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering berupa narkotika jenis ganja dengan berat netto 3,9300 gram dan 1 (satu) unit handphone Iphone berikut simcardnya yang sebelumnya tergeletak diatas lantai kamar rumah terdakwa, dan terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja dengan cara membeli seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari sdr. ICHLAS (DPO), dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis ganja pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar jam 23.00 wib, terdakwa MOH QURAISH FAUZIE ALJUFRIE bertempat di dalam rumah yang beralamat di Perum Tanah Baru Blok B No.52 Rt.002 Rw.008 Kel. Tanah Baru Kec. Kota Bogor Utara Kota Bogor dengan cara narkotika jenis ganja terdakwa linting lalu ujungnya terdakwa bakar dan dihisap seperti orang merokok hingga lintingan tersebut habis dan setelah mengkonsumsi narkotika jenis ganja yang terdakwa rasakan adalah menjadi lebih rileks
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa narkotika jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 8,2800 gram tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan kegiatan atau pekerjaan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang dituangkan dalam BAP tersebut adalah benar ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Taman Tanjung Barat Jl. TB Simatupang Rt. 01/08 Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan karena telah menyalahgunakan narkotika jenis ganja bagi diri senidiri.
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi RIFKI STIYADI, SH bersama dengan saksi RAHADIAN SATRIA WIBAWA;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar jam 23.00 wib, terdakwa MOH QURAISH FAUZIE ALJUFRIE terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis ganja di dalam rumah yang beralamat di Perum Tanah Baru Blok B No.52 Rt.002 Rw.008 Kel. Tanah Baru Kec. Kota Bogor Utara Kota

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bogor dengan cara narkotika jenis ganja terdakwa linting lalu ujungnya terdakwa bakar dan dihisap seperti orang merokok hingga lintingan tersebut habis dan setelah mengkonsumsi narkotika jenis ganja yang terdakwa rasakan adalah menjadi lebih rileks.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 22.30 Wib, saat terdakwa sedang berada di rumah didatangi oleh beberapa anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi RIFKI STIYADI, SH bersama dengan saksi RAHADIAN SATRIA WIBAWA yang sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat kalau didaerah tersebut sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba lalu saat dilakukan penggeledahan badan serta rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering berupa narkotika jenis ganja dengan berat netto 4,3500 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering berupa narkotika jenis ganja dengan berat netto 3,9300 gram dan 1 (satu) unit handphone Iphone berikut simcardnya yang sebelumnya tergeletak diatas lantai kamar rumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk proses hukum lebih lanjut
- Bahwa terdakwa pernah dilakukan pemeriksaan Asessment terpadu terkain penyalahgunaan narkotika jenis ganja.
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa narkotika jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 8,2800 gram tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan kegiatan atau pekerjaan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 4,3500 gram,

2. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 3,9300 gram Berat netto seluruhnya 8,2800 gram *(sisa hasil lab berat netto seluruhnya 7,6600 gram)* dan

3. 1 (satu) unit handphone Iphone warna hitam nomor 087880525152

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa

- Surat Keterangan Rehabilitasi Nomor : R/454/VII/Ka/Pb.06.01/2023/BNNK, tanggal 06 Juli 2023 dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Jakarta Selatan dan berdasarkan hasil pemeriksaan assessmen medis atas nama MOH QURAISH FAUZIE ALJUFRIE merupakan penyalahguna kanabinoida (Ganja) dengan tingkat ketergantungan ringan dan pola penggunaan rekreasional dan berdasarkan hasil pemeriksaan asesmen hukum hingga saat Asesmen terpadu ini dilaksanakan yang bersangkutan tidak ditemukan indikasi keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap narkotika sekalipun barang bukti narkotika yang ditemukan melebihi gramatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.04 Tahun 2010 oleh sebab itu terdakwa MOH QURAISH FAUZIE ALJUFRIE direkomendasikan untuk tetap ditahan di dalam Lapas, Rutan, atau Cabang Rutan namun selama penahanan dapat dilakukan upaya pengobatan dan perawatan dalam rangka rehabilitasi terhadap penyalahgunaan zat yang bersangkutan
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No.LAB:2196/NNF/2023, pada tanggal 15 Juni 2023 dapat disimpulkan bahwa :
  1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4,3500 gram, diberi nomor barang bukti 2576/2023/NF.
  2. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 3,9300 gram, diberi nomor barang bukti 2577/2023/NF.

  Berat netto seluruhnya 8,2800 gram yang disita dan diakui milik terdakwa tersebut adalah benar Ganja yang mengandung THC (Tetra Hydro Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, *(sisa hasil lab berat netto seluruhnya 7,6600 gram)*.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar jam 23.00 wib, terdakwa MOH QURAISH FAUZIE ALJUFRIE terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis ganja di dalam rumah yang beralamat di Perum Tanah Baru Blok B No.52 Rt.002 Rw.008 Kel. Tanah Baru Kec. Kota Bogor Utara Kota

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bogor dengan cara narkotika jenis ganja terdakwa linting lalu ujungnya terdakwa bakar dan dihisap seperti orang merokok hingga lintingan tersebut habis dan setelah mengkonsumsi narkotika jenis ganja yang terdakwa rasakan adalah menjadi lebih rileks,

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 22.30 Wib, saat terdakwa sedang berada di rumah didatangi oleh beberapa anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi RIFKI STIYADI, SH bersama dengan saksi RAHADIAN SATRIA WIBAWA yang sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat kalau didaerah tersebut sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan serta rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering berupa narkotika jenis ganja dengan berat netto 4,3500 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering berupa narkotika jenis ganja dengan berat netto 3,9300 gram dan 1 (satu) unit handphone Iphone berikut simcardnya yang sebelumnya tergeletak diatas lantai kamar rumah terdakwa,;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa narkotika jenis ganja tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan kegiatan atau pekerjaan terdakwa sehari-hari

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau subyek hukumnya atau orangnya, yaitu orang yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena adanya dakwaan atas dirinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “setiap orang” adalah Terdakwa Moh Quraish Fauzie Aljufrie dan setelah identitas selengkapnya ditanyakan di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata identitasnya sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa tersebut adalah sehat jasmani dan rokhani sehingga dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa menguasai narkotika tersebut di atas dapat dikatakan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum akan dipertimbangkan sebagai dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian tanpa hak atau melawan hukum mengandung arti bahwa perbuatan tersebut tidak sesuai menurut hukum atau telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan atau melanggar hukum dimana perbuatannya bertentangan dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang Undang ini menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam Pasal 8 menyebutkan narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam jumlah terbatas narkotika golongan 1 dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Badan POM;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna menudur Pasal 15 Undang undang nomor 35 tahun 2009 adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap fakta bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar jam 23.00 wib, terdakwa MOH QURAISH FAUZIE ALJUFRIE terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis ganja di dalam rumah yang beralamat di Perum Tanah Baru Blok B No.52 Rt.002 Rw.008 Kel. Tanah Baru Kec. Kota Bogor Utara Kota Bogor dengan cara narkotika jenis ganja terdakwa linting lalu ujungnya terdakwa bakar dan dihisap seperti orang merokok hingga lintingan tersebut habis dan setelah mengkonsumsi narkotika jenis ganja yang terdakwa rasakan adalah menjadi lebih rileks, kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 22.30 Wib, saat terdakwa sedang berada di rumah didatangi oleh beberapa anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi RIFKI STIYADI, SH bersama dengan saksi RAHADIAN SATRIA WIBAWA yang sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat kalau didaerah tersebut sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba lalu saat dilakukan penggeledahan badan serta rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering berupa narkotika jenis ganja dengan berat netto 4,3500 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering berupa narkotika jenis ganja dengan berat netto 3,9300 gram dan 1 (satu) unit handphone Iphone berikut simcardnya yang sebelumnya tergeletak diatas lantai kamar rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut dan terdakwa menggunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa narkotika jenis ganja tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan kegiatan atau pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Rehabilitasi Nomor : R/454/VII/Ka/Pb.06.01/2023/BNNK, tanggal 06 Juli 2023 dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Jakarta Selatan dan berdasarkan hasil pemeriksaan assessmen medis atas nama MOH QURAISH FAUZIE ALJUFRIE merupakan penyalahguna kanabinoida (Ganja) dengan tingkat ketergantungan ringan dan pola penggunaan rekreasional dan berdasarkan hasil pemeriksaan asesmen hukum hingga saat Asesmen terpadu ini dilaksanakan yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bersangkutan tidak ditemukan indikasi keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap narkotika sekalipun barang bukti narkotika yang ditemukan melebihi gramatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.04 Tahun 2010 oleh sebab itu terdakwa MOH QURAISH FAUZIE ALJUFRIE direkomendasikan untuk tetap ditahan di dalam Lapas, Rutan, atau Cabang Rutan namun selama penahanan dapat dilakukan upaya pengobatan dan perawatan dalam rangka rehabilitasi terhadap penyalahgunaan zat yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No.LAB:2196/NNF/2023, pada tanggal 15 Juni 2023 Berat netto seluruhnya 8,2800 gram yang disita dan diakui milik terdakwa tersebut adalah benar Ganja yang mengandung THC (Tetra Hydro Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, *(sisa hasil lab berat netto seluruhnya 7,6600 gram)*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang undang Nomor 35 tahun 2009, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa adalah sebagai pengguna dan ada rekomendasi rehabiltasi dari BNN terhadap Terdakwa (surat rekomendasi rehabilitasi tertanggal 6 Juli 2023 terlampir dalam berkas perkara), akan tetapi karena Terdakwa tidak terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, maka terhadap Terdakwa tidak dilakukan rehabiltasi;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Nota Pembelaan dari Terdakwa, Majelis hanya akan mempertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 4,3500 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 3,9300 gram Berat netto seluruhnya 8,2800 gram *(sisa hasil lab berat netto seluruhnya 7,6600 gram)* dan 1 (satu) unit handphone Iphone warna hitam nomor 087880525152 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam melakukan pemberantasan peredaran Narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum.
- Terdakwa pernah dilakukan Asesmen terpadu dari BNNK Jakarta Selatan dengan hasil pengguna kanabinoida (Ganja) serta disarankan dapat menjalani Rehabilitasi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal **127 Ayat (1) huruf a** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Moh Quraish Fauzie Aljufrie** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;.*

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Moh Quraish Fauzie Aljufrie** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 4,3500 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 3,9300 gram Berat netto seluruhnya 8,2800 gram *(sisa hasil lab berat netto seluruhnya 7,6600 gram)* dan 1 (satu) unit handphone Iphone warna hitam nomor 087880525152. **Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023, oleh kami, Joni Kondolele, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Kamijon, S.H , Fauziah Hanum Harahap, S.H..Mh masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 02 Nopember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusuf Supriatna, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Victhor Mouri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Kamijon, S.H Joni Kondolele, S.H., M.H

Fauziah Hanum Harahap, S.H..MH

Panitera Pengganti,

Yusuf Supriatna, SH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)